

MODALIDAD 40: COTIZACIÓN VOLUNTARIA PARA MANTENER DERECHOS DE PENSIÓN

Resumen Ejecutivo

La Modalidad 40 es el mecanismo legal que le permite a cualquier persona que cotizó al IMSS bajo Ley 73 **continuar aportando voluntariamente** durante períodos en los que no tiene un empleador que realice las aportaciones obligatorias. No es una pensión. Es una estrategia de **preservación de derechos** que mantiene vivo su derecho a pensionarse mientras genera semanas cotizadas adicionales y eleva el Salario Diario Promedio.

Para personas entre los 55 y 65 años que dejaron de trabajar formalmente, la Modalidad 40 representa frecuentemente la diferencia entre jubilarse a los 65 con una pensión sólida o enfrentar un vacío de ingresos durante esos años críticos.

¿Qué es la Modalidad 40?

La Modalidad 40 es una opción de afiliación al IMSS que permite a personas que ya no tienen un empleador (trabajadores independientes, desempleados, o personas que han dejado de trabajar) continuar cotizando de manera voluntaria. Se encuentra regulada en la Ley del Seguro Social y sus disposiciones reglamentarias.

Característica Fundamental

Usted elige cuánto aportar cada mes. No existe un monto mínimo obligatorio ni máximo legalmente establecido (aunque existen límites prácticos basados en la Unidad de Medida y Actualización, UMA). Esto contrasta con la cotización obligatoria en empleos formales, donde patrón y trabajador aportan porcentajes fijos del salario.

A Quién va Dirigida

Está disponible para cualquier persona que:

- Haya cotizado previamente al IMSS (bajo cualquier modalidad)
- Ya no tenga un empleador que realice aportaciones obligatorias
- Desea mantener o mejorar su derecho a pensión
- Esté en edad productiva (sin límite superior de edad teórico, pero con restricciones prácticas)

No es necesario que haya dejado de trabajar completamente. Una persona puede tener ingresos de otras fuentes (actividad independiente, rentas, etc.) y simultáneamente cotizar bajo Modalidad 40.

La Realidad de la Modalidad 40: Para Quién Funciona

El Caso de Uso Más Común: El Puente de 55 a 65 Años

La Modalidad 40 fue diseñada (aunque no exclusivamente) para resolver un problema específico: **qué hacer con los 10 años entre los 55 y los 65 años si ha dejado de trabajar formalmente.**

Escenario típico:

- Trabajó 25 años bajo Ley 73, acumuló 500+ semanas
- A los 55 años dejó de trabajar (jubilación anticipada, despido, decisión personal)
- No puede jubilarse a los 60 sin haber estado 12 meses sin empleo formal (para cesantía)
- No puede jubilarse a los 65 sin "puente" de ingresos
- **Solución:** Modalidad 40 mantiene sus derechos mientras trabaja por cuenta propia o vive de ahorros

Sin Modalidad 40, esos 10 años crean un "agujero" en el historial que afecta el cálculo de Salario Diario Promedio (años con cero ingresos bajan el promedio significativamente).

Requisitos para Acceder a Modalidad 40

Requisito Fundamental

Tener historial previo de cotización al IMSS. No importa cuándo fue (1990, 2000, 2015), ni cuántas semanas tenga. Basta con que exista registro de que alguna vez fue afiliado.

Requisitos Adicionales (Administrativos)

1. Solicitar inscripción formal ante el IMSS

- Se realiza en la delegación correspondiente o por trámite en línea
- Requiere presentar comprobante de inscripción previa (estado de cuenta IMSS, afiliación anterior, etc.)

2. Tener comprobante de domicilio actual

- Recibo de servicios (agua, luz, teléfono)
- Recibo predial u otro documento oficial

3. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula)

No Hay Requisitos de Edad, Saldo Previo, o Semanas Mínimas

A diferencia de la pensión, que exige 500 semanas cotizadas, la Modalidad 40 **no tiene requisito mínimo de semanas**. Alguien con 100 semanas cotizadas puede acceder. Lo que cambia es la estrategia: acumular más semanas, mejorar el promedio salarial, o ambas.

Cómo Funciona: El Mecanismo de Aportación

La Aportación es Completamente Voluntaria

Cada mes, usted decide:

- **Cuánto aportar** (desde montos simbólicos hasta el tope permitido por ley)

- **Cuándo aportar** (puede hacer aportaciones retroactivas, aunque con límites)
- **Si aportar** (puede pausar y reanudar sin perder derechos previos)

Estructura de la Aportación Mensual

La Modalidad 40 se calcula sobre una "**base de cotización**" que usted elige. Esta base determina las aportaciones que realiza.

Composición de lo que aporta:

- **Cuota obrera** (del trabajador): Aproximadamente 3.9% de la base
- **Cuota patronal** (usted la paga como si fuera ambos): Aproximadamente 20% de la base
- **Seguro de riesgo de trabajo**: Aproximadamente 0.675% de la base

Total aproximado: 24.6% de la base elegida

Ejemplo:

- Elige base de cotización: \$5,000 mensuales
- Aportación total mensual: ~\$1,230
- Esto se registra como "una semana cotizada" en su historial

La Base de Cotización: Flexibilidad y Límites

Usted puede elegir una base entre un **salario mínimo** (piso muy bajo) y un **máximo legal** (actualmente vinculado a la UMA, pero hay techos de cotización).

Implicación práctica:

- Base baja (\$2,000/mes) = aportación baja (~\$490/mes), pero contribuye menos al Salario Diario Promedio
- Base alta (\$10,000/mes) = aportación alta (~\$2,460/mes), pero mejora más el promedio

La pregunta del cliente: "¿Cuánto debo aportar?" Depende de:

1. Recursos disponibles
2. Objetivo (acumular semanas vs. mejorar promedio)
3. Horizonte temporal (cuántos años hasta los 65)

Impacto en la Pensión: El Doble Beneficio

Beneficio 1: Acumulación de Semanas Cotizadas

Cada aportación en Modalidad 40 cuenta como semana cotizada. Si le faltan 50 semanas para llegar a 500, puede alcanzarlas cotizando 50 meses (poco más de 4 años).

Implicación: Personas que dejaron de trabajar antes de completar 500 semanas pueden "terminar el trabajo" sin necesidad de empleador.

Beneficio 2: Mejora del Salario Diario Promedio

El IMSS calcula el Salario Diario Promedio típicamente sobre los últimos 5 años de historial. Si entre esos 5 años hay años con cero ingresos (desempleo), el promedio baja.

Ejemplo numérico:

- Años 1-3: ganaba \$400/día → $\$400 \times 3 \text{ años} = \$1,200$
- Años 4-5: sin trabajo → $\$0 \times 2 \text{ años} = \0
- Promedio: $\$1,200 \div 5 = \$240/\text{día}$

Con Modalidad 40:

- Años 1-3: \$400/día → \$1,200
- Años 4-5: cotiza con base de \$400/día → \$800
- Promedio: $\$2,000 \div 5 = \$400/\text{día}$

El impacto en la pensión es sustancial: La diferencia entre un promedio de \$240 y \$400 puede significar \$5,000-\$6,000 más de pensión mensual.

Cálculo de Aportaciones: Lo Que Usted Paga

Tabla de Referencia (Basada en UMA 2026)

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) se ajusta anualmente. Para 2026, la UMA es aproximadamente \$367 pesos diarios.

Salario Base Elegido	Aportación Mensual Aproximada	Semanas por Año
\$2,000 (mínimo legal)	\$490	12
\$5,000 (moderado)	\$1,230	12
\$10,000 (aspiracional)	\$2,460	12
\$15,000 (máximo típico)	\$3,690	12

Nota: Las aportaciones son fijas si mantiene la misma base. Una semana = una cotización, sin importar el monto (siempre y cuando cumpla el mínimo legal).

Método de Pago

Las aportaciones se realizan a través de:

1. **IMSS en línea** (portal del IMSS): transferencia bancaria
2. **Bancos autorizados** (Banamex, Bancomer, etc.): depósito directo
3. **Oficinas IMSS:** pago en efectivo o cheque

El comprobante de pago se registra automáticamente en su historial.

Restricciones y Limitaciones de Modalidad 40

No Hay Cobertura de Riesgos de Trabajo

Al cotizar bajo Modalidad 40, **no está cubierto por seguro de riesgo de trabajo** (invalidez por accidente laboral, muerte por accidente, incapacidad temporal). Esta es una diferencia crítica con la cotización obligatoria.

Implicación: Si sufre un accidente mientras está bajo Modalidad 40, no tiene cobertura IMSS para ese riesgo.

Duración Máxima: Hasta los 65 Años

La Modalidad 40 tiene vigencia **hasta que cumpla 65 años**. A partir de ese momento, deja de ser válida. Si no ha completado los requisitos para una pensión, debe evaluar otras opciones (prórroga, Modalidad 10, negociación especial).

Límites de Base de Cotización

Existe un techo máximo de salario cotizable establecido por ley. Actualmente, **el máximo es 25 veces la UMA diaria** (aproximadamente \$9,175 pesos diarios o \$275,000 mensuales). No puede cotizar por encima de este monto.

No Puede Reclamarse Retroactivamente Sin Límites

Puede realizar **aportaciones retroactivas, pero con limitaciones:**

- Típicamente hasta 60 meses atrás (5 años)
- Requiere demostrar que no estaba afiliado obligatoriamente en esos meses
- Está sujeto a validación del IMSS

Casos de Uso Estratégicos

Caso 1: Completar Semanas Faltantes

Situación: Tiene 480 semanas cotizadas a los 63 años. Le faltan 20 semanas para alcanzar 500.

Estrategia Modalidad 40:

- Cotice 20 meses con base mínima (~\$490/mes)
- Completará los 500 a los 64 años 8 meses
- A los 65, solicita pensión por vejez con derecho garantizado

Costo total: Aproximadamente \$9,800 pesos por 20 meses

Beneficio: Acceso a pensión de por vida que de otra forma no tendría

Caso 2: Mejorar Salario Diario Promedio

Situación: Tiene 520 semanas a los 57 años. Salario Diario Promedio: \$300. Dejó de trabajar hace 3 años.

Análisis del problema:

- Los 3 años sin trabajo bajaron su promedio significativamente
- Si se jubila a los 65 con promedio de \$300, pensión será baja (~\$7,500/mes)

Estrategia Modalidad 40:

- Cotice 8 años (57 a 65) con base de \$400/día (~\$1,230/mes)
- Esto agrega 96 semanas al promedio y "rellena" los años sin trabajo
- Nuevo Salario Diario Promedio: aproximadamente \$350-380

Impacto: Pensión aumenta a ~\$10,500-12,150/mes (diferencia de \$3,000+ mensuales)

Costo total: \$1,230 x 96 meses = \$118,080 pesos invertidos durante 8 años

Caso 3: Generar Ingresos Propios + Mantener Derechos

Situación: A los 56 años decidió dejar empleado formal para trabajar por cuenta propia (consultoría, negocios pequeños). No tiene seguro de pensión en su nuevo trabajo.

Estrategia Modalidad 40:

- Cotiza bajo Modalidad 40 mientras genera ingresos independientes
- Elige base que refleje su capacidad de pago (no necesariamente su ingreso real)
- Simultáneamente, construye presencia profesional sin limitaciones de empleador

Beneficio dual:

- Mantiene derechos de pensión IMSS
 - Tiene libertad laboral sin sacrificar seguridad social
 - A los 65, accede a pensión garantizada + ahorros de sus años de independencia
-

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo pausar Modalidad 40 sin perder lo ya cotizado?

R: Sí. Las semanas ya cotizadas son permanentes. Puede dejar de aportar sin problema. Si después desea reanudar, puede hacerlo. El riesgo es que al dejar de cotizar, pierde la continuidad en el cálculo del Salario Diario Promedio.

P: ¿Si cotizo bajo Modalidad 40, después puedo pasar a un empleo formal y que se contabilicen ambas?

R: Sí, completamente. Las semanas se suman automáticamente. Si cotiza 2 años bajo Modalidad 40 y luego trabaja 3 años con empleador formal, el IMSS suma las 5 años de cotización en un solo historial.

P: ¿Qué pasa si alcanzo 500 semanas antes de los 60 años? ¿Puedo jubilarme ya?

R: No bajo Ley 73. Aunque tenga 500 semanas, necesita cumplir la edad (60 para cesantía con 1 año sin empleo, 65 para vejez). Lo que Sí puede hacer es tener la certeza de que tiene el derecho garantizado y puede dejar de cotizar si lo desea.

P: ¿Cómo sé cuánto aportar cada mes si no tengo ingresos fijos?

R: Evalúe tres factores: (1) Recursos disponibles (¿cuánto puede gastar mensualmente sin afectar ahorros?), (2) Objetivo (¿solo mantener derechos o mejorar promedio?), (3) Horizonte (¿cuántos años hasta 65?). Es común que personas en Modalidad 40 coticen con base baja durante meses difíciles y aumenten cuando pueden.

P: ¿Si tengo Modalidad 40, tengo acceso a otros seguros del IMSS (enfermedad, maternidad)?

R: Parcialmente. La Modalidad 40 cubre **seguro de enfermedad y maternidad** (medicina preventiva, consultas, medicamentos). NO cubre **riesgos de trabajo** (accidentes laborales, invalidez por accidente).

P: ¿Existe forma de "recuperar" años no cotizados después de los 65 pagando todo de una vez?

R: No existe mecanismo estándar en Ley 73 para esto. Sin embargo, hay procedimientos de acreditación de períodos con documentación (cartas patronales, recibos de nómina) que pueden regularizar semanas no registradas. Para casos especiales, se requiere asesoría personalizada y validación del IMSS.

Alternativas a Modalidad 40

Si Modalidad 40 No es Viable

Modalidad 10 (Trabajadores Independientes): Si tiene ingresos propios, puede cotizar bajo Modalidad 10, que es obligatoria pero ofrece mayor flexibilidad en el monto según ingresos reales.

Modalidad 13 (Trabajadores del Campo): Si realiza actividades agrícolas, pesqueras o forestales.

Prórroga de Derechos: En algunos casos excepcionales, el IMSS permite mantener derechos sin cotizar durante períodos limitados.

El Siguiente Paso

Si está considerando Modalidad 40, necesita:

1. **Solicitar estado de cuenta IMSS** para verificar semanas actuales y Salario Diario Promedio
2. **Evaluar su situación** (edad, semanas faltantes, promedio actual, recursos disponibles)
3. **Proyectar escenarios** (base de cotización, duración, impacto en pensión final)
4. **Presentar solicitud formal** ante IMSS para inscripción en Modalidad 40

Una asesoría especializada puede ayudar a optimizar la estrategia según su perfil específico.

Documento creado: Repositorio Normativo Pensiones MX

Siguiente: [05_MODALIDAD_13.md](#) (Trabajadores del campo) o [06_CASOS_PRÁCTICOS.md](#) (Aplicación a perfiles reales)